HABEAS CORPUS 276.485 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
PACTE.(S)	: ELIAS GABRIEL DOS SANTOS SOUSA
IMPTE.(S)	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

DECISÃO

HABEAS CORPUS. NULIDADES. NÃO ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ATO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. CONCESSÃO, EM PARTE, DA ORDEM.

1. Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.214.802/RS (e-doc. 2).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime do art. 121, §2º, incs. III, IV e VII, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), em concurso formal (e-doc. 19, p. 190-192; e-doc.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

20, p. 1-18).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público (e-doc. 20, p. 261-292). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 20, p. 399-405). Seguiu-se à formalização do citado agravo regimental, ato coator impugnado.

4. Neste recurso em *habeas corpus*, a Defensoria Pública da União alega a existência de nulidades decorrentes do não adiamento da Sessão Plenária solicitada pela defesa, afirmando que "*a sentença oriunda da Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Rio Grande foi reincluída nos autos na noite da véspera do plenário por decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Federal, sem que a defesa tivesse tempo hábil para analisá-la durante o tríduo legal*".

4.1. Aponta, ainda, nulidades "*pela utilização, nos debates orais em plenário, das folhas de antecedentes criminais dos réus e da sentença do Juízo da Infância e Juventude como argumento de autoridade, em violação ao art. 478 do CPP*", além de nulidade relativa à sugestão, do Ministério Público, em plenário, de que o documento juntado pela defesa não seria autêntico, prejudicando a plenitude de defesa.

4.2. Quanto à dosimetria da pena, afirma que a condenação seria contrária à prova dos autos, especialmente no tocante à qualificadora do emprego de meio que resulte em perigo comum, não comprovado. Aponta indevida a valoração negativa das vetoriais da conduta social e consequências do crime, que teriam levado em consideração registros criminais sem elementos concretos suficientes. Finaliza alegando que o percentual de incidência da causa de diminuição relativa à tentativa deveria ter sido aplicada no patamar máximo, 2/3.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades, "*com a reabertura do prazo previsto do art. 479 do CPP e designação de nova data para o plenário do júri*". Subsidiariamente, o redimensionamento da sanção.

6. Pesquisa no *site* do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 29/09/2026 — Recurso Especial nº 2.214.802/RS.

É o relatório.

Decido.

7. No ato ora impugnado, a Quinta Turma do STJ **afastou as alegações de nulidades, entendendo não haver sido demonstrado prejuízo para a defesa, além da arguição em momento inoportuno**. Confira-se os trechos a seguir do ato impugnado:

> "Nas razões do agravo, busca-se afastar tais óbices sob o argumento de que pretende "revaloração jurídica" de fatos "incontroversos". Porém, a leitura do acórdão recorrido e da decisão agravada revela que, para acolher qualquer das insurgências, seria imprescindível revisitar a dinâmica da sessão plenária, seus registros audiovisuais e a forma como se desenvolveram os debates e incidentes, providência sabidamente incompatível com a via estreita do especial.
>
> **No ponto da alegada violação ao tríduo legal do art. 479 do CPP, o acórdão estadual assentou, com base em elementos dos autos, que a sentença da Vara da Infância e Juventude fora originalmente juntada em 27/11/2024, em data anterior ao tríduo, com ciência da Defesa, que inclusive se manifestou sobre o teor do documento, e que a posterior reinclusão, em cumprimento de liminar, não gerou efetivo prejuízo, uma vez**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

> **que já teria havido avaliação prévia do seu teor**.
>
> Para infirmar tal premissa seria necessário adentrar no exame do conjunto probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
>
> Ademais, **a orientação desta Corte é firme no sentido de que a declaração de nulidade em plenário exige demonstração concreta de prejuízo, premissa reafirmada na decisão agravada, atraindo, por igual, a Súmula 83/STJ**.
>
> **Quanto ao uso de antecedentes e de sentença da Vara da Infância como "argumento de autoridade" em afronta ao art. 478, I, do CPP, registra o acórdão que houve mera referência, sem aprofundamento, e que não foi efetuado aparte defensivo nem consignado incidente em ata, operando-se a preclusão**.
>
> Convém consignar que "[a] jurisprudência desta Corte estabelece claramente que **qualquer nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada durante a própria sessão de julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário, ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade absoluta**". (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Aplica-se, pois, também no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. (...)" (e-doc. 2, p. 6-7; grifos adicionados)

8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de **que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa**. Nesse sentido, confiram-se:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR *HABEAS CORPUS*: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. **AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.** TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. **1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal *a quo* não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de *habeas corpus*, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa.** Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. *In casu*, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, *caput*, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar *habeas corpus* está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O *habeas corpus* não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido."

(HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

"Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no *habeas corpus*. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de Revisão Criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Preclusão. Inadmissibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao *habeas corpus*. 2. O *habeas corpus* foi impetrado em 2024, após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 2015. 3. A decisão agravada entendeu que o *habeas corpus* era incabível, funcionando como sucedâneo de revisão criminal, bem como pelo fato de que as matérias suscitadas não foram objeto de análise pelo órgão impetrado (e-doc. 15). 4. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do *habeas corpus*, alegando não ter sido inaugurada sua competência. A decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ. 5. O agravo regimental foi interposto alegando a existência de flagrante ilegalidade, apta a afastar os óbices mencionados. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão diz respeito à verificação da existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena capaz de propiciar a superação dos óbice mencionados. III. Razões de decidir 7. O *habeas corpus* não é admissível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso. 8. A ausência de análise das questões versadas no *habeas corpus* pelo STJ impede a atuação desta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância. **9. A jurisprudência do STF é firme no sentido da preclusão de nulidades não arguidas oportunamente, conforme precedentes citados.** 10. A concessão de *habeas corpus* de ofício é excepcional e se justifica apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento."

(HC nº 249.540-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

> "Agravo regimental em *habeas corpus*. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. **Nulidade não arguida oportunamente.** Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido."
>
> (HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).

9. Além disso, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ***"a ação de 'habeas corpus' constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento"*** (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

10. No tocante à dosimetria da sanção, o STJ, no ato apontado coator, destacou a ausência de ilegalidades, com a fundamentação a seguir:

> "(...) Outrossim, a insurgência contra a dosimetria não se sustenta. **O acórdão manteve a negativação da conduta social mediante dados concretos do ambiente familiar e comunitário, inclusive no meio penitenciário, não reduzidos a meros registros criminais, e das consequências, diante do extraordinário abalo psicológico da vítima, com necessidade de tratamento e medicação**.
>
> Para afastar os fundamentos objetivos adotados, seria imprescindível nova incursão nos elementos de prova colhidos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ, além de estar o acórdão em harmonia com julgados desta Corte que admitem tais valorações quando arrimadas em dados concretos, incidindo a Súmula 83/STJ.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

Sobre o pedido de limitação do aumento em 1/6 por vetorial, a decisão agravada destacou que a dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade motivada do julgador, só passível de revisão nesta instância em hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica.

No tocante à fração da tentativa, foi aplicado o decréscimo de 1/2 com base em particularidades fáticas contundentes: ao menos 35 disparos, em momentos distintos, retomada da perseguição, proximidade do resultado, inclusive com projétil que transfixou o encosto de cabeça do motorista.

O agravo pretende a aplicação do patamar de 2/3 por se tratar de tentativa incruenta. Porém a decisão agravada, em consonância com a jurisprudência, assentou que "**a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena", cabendo ao julgador modular o redutor à luz do percurso executivo e dos demais elementos do caso concreto**.

A propósito, "**[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena. A modulação da fração da tentativa leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução e o fato de a vítima não ter sido atingida não confere ao réu direito líquido e certo ao grau máximo de redução de pena**". (AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Mantém-se, pois, a vedação à pretensão de revisão fático-probatória (Súmula 7/STJ) bem como a conclusão pelo alinhamento do acórdão recorrido ao entendimento consolidado desta Corte (Súmula 83/STJ)." (e-doc. 2, p. 7-8; *grifei*)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que **a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial**, por ser "*relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada*" (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

12. Da análise das decisões antecedentes, não se verifica ilegalidade na dosimetria da sanção, no tocante à incidência da qualificadora do emprego de meio que resulte em perigo comum, da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, ou ainda quanto ao percentual de incidência das circunstâncias judiciais negativas e da causa de diminuição relativa à tentativa.

13. Isso porque a pretensão defensiva, quanto ao afastamento da referida qualificadora, assim como decidido pelo STJ, no ato impugnado, demandaria o reexame do quadro fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, circunstância incompatível com a estreita via do *habeas corpus*.

14. Com relação à valoração negativa da vetorial das consequências do crime, o STJ, no ato coator, salientou que a negativação se deu em razão do "*extraordinário abalo psicológico da vítima, com necessidade de tratamento e medicação*" (e-doc. 2, p. 7). Não se vislumbra ilegalidade, estando a conclusão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:

> "Agravo regimental em *habeas corpus*. Direito Penal. **Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

> **Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.** 1. O *habeas corpus* não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 2. Segundo entendimento da Corte, '[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena' (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido."
>
> (HC nº 207.734-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 31/05/2022; grifos acrescidos).

> "AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PENAL. HOMICÍDIO. **DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.** PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
>
> (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos).

15. Já no tocante ao percentual de diminuição relativo à tentativa, verificou-se que, de forma fundamentada, o magistrado, aludindo a dados concretos, estabeleceu o adequado percentual de redução. Tal visão foi mantida pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte, para além de assentar a ausência de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

ilegalidade, frisou que o paciente teria efetuado **"ao menos 35 disparos, em momentos distintos, retomada da perseguição, proximidade do resultado, inclusive com projétil que transfixou o encosto de cabeça do motorista"** (e-doc. 2, p. 8).

16. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em dados concretos constantes dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta praticada pelo paciente. Reitero que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.

17. Ademais, como bem destacou o STJ, alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias, no ponto, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via estreita do *habeas corpus*. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

18. Além disso, o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

19. Entretanto, **entendo existir ilegalidade a ser reconhecida, apenas no que se refere à valoração negativa da conduta social do paciente**. Não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que "*às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores*" (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).

20. Conforme se verifica, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social do paciente com a fundamentação a seguir:

> "(...) Em continuidade, no que diz com a valoração da personalidade e da conduta social, parcial razão assiste ao Ministério Público Federal.
>
> **Na valoração da conduta social, deve-se avaliar o comportamento do sujeito no meio em que vive**.
>
> A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual se alinha esta Corte:
>
> (...)
>
> No ponto, registro que se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os registros criminais existentes em desfavor do acusado, mesmo que com trânsito em julgado, não autorizam a negativação da personalidade e/ou da conduta social:
>
> (...)
>
> A matéria, inclusive, é objeto do Tema Repetitivo 1.007 do mesmo Tribunal. Nesse sentido, veja-se a ementa do processo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

> paradigma – REsp 1.794.854/DF – e o teor da tese fixada:
>
> (...)
>
> De toda sorte, **ainda que, por si só, não se possa referenciar a conduta social do agente a partir de seus registros criminais, como bem apontou o *Parquet*, quanto a Elias, alguns elementos de sua ficha corrida evidenciam, de fato, o desvio de conduta, no ambiente comunitário e até mesmo no ambiente penitenciário em que esteve internado durante sua adolescência. Assim, à parte de seus registros criminais, seja por suas relação com grupos criminosos, seja por seu próprio comportamento, verificou-se trazia desordem e nocividade à comunidade local, sendo cabível, pois, a valoração da vetorial referenciada**. (...)" (e-doc. 20, p. 285-287; grifos adicionados)

21. A referida circunstância judicial **diz respeito ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional**. **Não se confunde com os antecedentes criminais, tanto é que a lei prevê circunstâncias judiciais específicas**. Enquanto estes revelam o passado criminal do agente, a conduta social não se refere a fatos criminosos, abrangendo apenas o estilo de vida do agente nos meios familiar, profissional, afetivo e na comunidade em que vive.

22. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de "*repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade* ***e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes***" (RHC nº 144.337-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/11/2019,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

p. 25/11/2019). Na mesma linha:

> "*Habeas Corpus*. 2. Homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da pena. **4. Fixação da pena base. 6. É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente sem qualquer fundamentação concreta.** 7. **Caracteriza *bis in idem* valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica.** 8. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida."
>
> (HC nº 121.758/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/12/2014, p. 02/02/2015; grifos nossos).

> "RECURSO ORDINÁRIO EM '*HABEAS CORPUS*' – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU – INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – **A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44

> **jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes**. Doutrina. Precedentes."
>
> (RHC nº 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).

23. Desse modo, **à vista do entendimento consolidado pelo STF, com maior razão não se admite a consideração de atos infracionais para negativar o vetorial conduta social.**

24. Ante todo o exposto, **concedo parcialmente a ordem,** com base no art. 192 do RISTF, **apenas para determinar ao Juízo da execução, em razão da superveniente ocorrência do trânsito em julgado, no processo nº 5005140-12.2023.4.04.7101/RS, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS, que proceda ao redimensionamento da pena do paciente, afastando a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social**.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código ECCF-170D-7989-683D e senha EC24-69AB-0EB7-7D44